

SALARIO

una percepción económica ingresará a formar parte de la remuneración cuando retribuye la prestación del servicio del trabajador. Es decir, cuando es contraprestativa.

Las remuneraciones por mandato legal. Existen otros ingresos del trabajador, otorgados por ley expresa, que no cumplen el requisito de retribuir directamente la prestación de servicios. Sin embargo, en estos casos, es necesario que el propio legislador les reconozca naturaleza remunerativa, para que sean considerados como tales. En primer lugar, el caso típico es el de las vacaciones.

En segundo lugar, hay varios supuestos de suspensión del contrato de trabajo (inexistencia de prestación de servicios efectiva), que la ley impone al empleador la obligación de pagar una remuneración. Tal es el caso, por ejemplo, de la remuneración percibida por el trabajador en caso de licencias especiales (estudio, adopción, fallecimiento de familiar, etc.). En tercer lugar, se destaca el pago de las remuneraciones devengadas durante los procesos de despido nulo (despido antisindical). Al declarar fundada la demanda de nulidad de despido, el juez ordenará el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo. Por último, y sin pretensiones de agotar los supuestos que se pueden encontrar en nuestra normativa, se deben asumir como pagos remunerativos aquellos supuestos que implican una «licencia con goce de remuneraciones». Es el caso de los permisos remunerados que el empleador quiera otorgar voluntariamente a sus trabajadores.

En dinero o en especie El medio de pago que se puede utilizar para abonar la remuneración es bien el dinero, o bien otros valores no dinerarios. Dicho de otra forma, puede haber «remuneración en dinero» o «remuneración en especie». Lo importante es atender que, utilizando cualquiera de estos dos medios de pago, el empresario está retribuyendo la prestación personal de servicios realizada por el trabajador. A la inversa, como ya se dijo, cuando el empresario no retribuya los servicios efectivos, cualquier pago (ya en dinero, ya en especie) será una percepción no remunerativa.

Aunque comúnmente el pago de la remuneración se realiza en dinero, el pago en especie es el que más complicaciones puede presentar a efecto de ser calificado como remuneración. Y ello, porque un mismo bien o servicio, puede entenderse en unos casos remunerativo y en otros no.

Si un empresario minero necesita que sus trabajadores vivan y duerman en su campamento, ya que no existe una ciudad cercana, la cesión de vivienda será un gasto necesario para la realización del trabajo en la mina. Los gastos necesarios para el trabajo, o también llamados «condiciones de trabajo», son excluidos del concepto de remuneración. En cambio, si una persona es contratada para tareas de limpieza de la puerta, escaleras, pasillos, sótanos, patios, etc., y por ello recibe como contraprestación por estos servicios el disfrute de un departamento dentro del edificio, me parece que sí estaríamos ante una percepción remunerativa. El trabajador del edificio recibe una remuneración en especie, debido a que la cesión de vivienda retribuye su prestación y, además, constituye un ahorro de dinero que deriva en una ventaja patrimonial.

Situación parecida se observa en el pago mediante la cesión de vehículos. Ahora bien, si la cesión del vehículo es temporal, puede ocurrir que la entrega del vehículo se hace como herramienta de trabajo o como un bien para que el trabajador lo disfrute fuera de la jornada de trabajo. En el primer caso, no existe remuneración, pues el vehículo es un gasto necesario para la realización del trabajo. En cambio, en el segundo caso, sí existe remuneración, siempre que el título por el que se entregue sea el de retribución por la prestación de trabajo efectivo.

Finalmente, si las partes pactan que la remuneración será pagada en dinero, luego el empleador unilateralmente no podrá variar al pago en especie. O viceversa. Salvo, claro está, que exista un nuevo acuerdo que modifique el primer contrato o que circunstancias excepcionales de la empresa fundamenten la modificación del medio de pago.

Percepciones no remunerativas

- **Condiciones de trabajo o indemnizaciones** por los gastos realizados como consecuencia de la actividad laboral.
- **Indemnizaciones por daños y perjuicios causados al trabajador** (traslados, suspensiones, despidos, etc.).
- **Liberalidades o regalos.** Por ejemplo, no son remuneraciones «las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento y aquellas de semejante naturaleza». La liberalidad no puede entenderse como un acto incausado del empresario, puesto que este sería un mecanismo de exclusión dependiente únicamente de la voluntad de aquel²⁸. No basta con que el empleador

diga: «estos 1000 pesos los entrego por concepto de liberalidad», para que queden fuera del concepto remunerativo. En consecuencia, las liberalidades o regalos empresariales han de tener una causa concreta de entrega y deberán tener un escaso valor patrimonial. Además, debe procurarse que el carácter de la liberalidad, su no exigibilidad, no se vea afectado por condiciones más beneficiosas o consolidaciones de beneficios en el tiempo.

- **Prestaciones sociales o asistenciales de carácter privado.** Otro grupo de percepciones económicas habrá de ser excluido del concepto de remuneración, en vista de que su fin es de corte asistencial o de ayuda al trabajador para que este y su familia alcancen un bienestar material y espiritual.
- **Participación de los trabajadores en los resultados económicos de las empresas.** Las percepciones económicas recibidas por los trabajadores en relación a la situación y resultado de la empresa, «no está estrictamente vinculada con la prestación laboral, dependiendo, en cambio, del resultado de la actividad empresarial al que, en mayor o menor medida, el trabajador puede contribuir» Por ejemplo, un empresario puede pactar mediante convenio colectivo una bonificación por productividad de 1000 pesos. Esto quiere decir que, si los resultados económicos y productivos de las empresas son positivos, al margen del esfuerzo individual de cada trabajador, se pagará la bonificación. Esta bonificación no es remuneración. En cambio, si el trabajador recibe el ingreso en función a su esfuerzo individual, y no respecto del colectivo, se estará ante una partida salarial sin duda alguna (complemento remunerativo por cantidad o calidad de trabajo que retribuye la prestación de labor efectiva)
- **Y todo aquello que no tiene relación razonablemente directa con la prestación del servicio.** Del mismo modo, no sería remuneración las percepciones que se otorgan a los cajeros de entidades financieras en compensación por los posibles errores involuntarios de cuenta. Sin duda, las «bonificaciones de arqueado de caja» compensan un riesgo previsible, por lo que su entrega deberá presuponer la existencia real de este riesgo.

Sistema de remuneración

En función del tiempo.

La remuneración se calcula por unidad de tiempo, cuando su importe se calcula en función de la duración del servicio, independientemente del resultado o cantidad de obra realizada. Es decir, se escoge una unidad de tiempo (hora, día, semana, quincena o mes) y se valora socialmente el trabajo.

En función de los resultados del trabajador:

Se valoriza la labor en función de resultados concretos previamente definidos en la relación de trabajo, normalmente vía convenio colectivo o contrato. Las formas más habituales en relación a los resultados son: destacan el destajo, la comisión y la evaluación del rendimiento del trabajador.

- a) **Destajo.** La fijación del importe de la remuneración se realiza mediante resultados concretos obtenidos por su esfuerzo en el marco de un periodo de tiempo (normalmente, la jornada de trabajo). Los referentes de medición son variados: piezas elaboradas, operaciones realizadas, metros contruidos, edificios limpiados, kilos obtenidos, etc.
- b) **Comisión.** Esta modalidad implica que el trabajador percibe una cantidad económica individualizada por su participación en los negocios u operaciones en que hubiese intervenido (ventas, compras, seguros, créditos, apertura de cuentas corrientes, etc.). En realidad, si se mira bien, el pago de la comisión al trabajador retribuye la prestación de su servicio, su esfuerzo, traducido en un resultado concreto: la finalización del negocio jurídico entre su empleador y el cliente. De ahí que también pueda considerarse como una forma de labor cuantificable por resultado. Entendemos que el íntegro de la remuneración del trabajador puede conformarse de comisiones, siempre que el monto de las comisiones exceda el salario mínimo que corresponda a su categoría y actividad. Si no fuera así, los trabajadores comisionistas que presten sus servicios exclusivamente para un empleador podrán exigir el pago diferencial que resta entre el mínimo de su categoría y las comisiones efectivamente cobradas. De otro lado, la comisión puede constituir una parte de la remuneración, a modo de complemento salarial. Sería el caso de una remuneración que con tiene una cantidad fija (salario base) y sobre ella se agrega el importe de las comisiones.
- c) **El rendimiento de la labor del trabajador:** en búsqueda de mayor cantidad y calidad de la producción. De otro lado, la comisión puede

constituir una parte de la remuneración, a modo de complemento salarial. Sería el caso de una remuneración que con tiene una cantidad fija (salario base) y sobre ella se agrega el importe de las comisiones. Por ejemplo, a veces se entregan bonificaciones por productividad empresarial o se permite que los trabajadores compren acciones de la empresa. Otras veces, se reparten una parte de las utilidades.

1. Concepto y naturaleza del salario

1.1. Concepto Según Plá Rodríguez, el salario es el conjunto de ventajas económicas, normales y permanentes, que obtiene el trabajador como consecuencia de su labor prestada en virtud de una relación de trabajo. Analizamos: 1) Ventajas económicas: no es necesario que sea una cantidad de dinero, basta que el trabajador obtenga un beneficio susceptible de ser evaluado en dinero. 2) Normal y permanente: no es salario una prestación que se percibe excepcionalmente. Plá, posteriormente, varió esta posición y dijo que hay prestaciones que son esencialmente salariales, por eso son salario, aunque se paguen excepcionalmente (por ejemplo, horas extra realizadas excepcionalmente). 3) Contraprestación de trabajo subordinado: es lo que recibe el trabajador por haber realizado un trabajo. Lo que el trabajador percibe, por ejemplo, por haberse accidentado, aunque esté vinculado a la relación de trabajo, no es salario: será un subsidio de seguridad social (o, como en nuestro país, del Banco de Seguros del Estado).

2. Naturaleza jurídica del salario. Hay diversas opiniones sobre este punto: 1) El salario tiene naturaleza alimenticia: asegura la manutención del trabajador y de su familia y, en la mayoría de los casos, es el único ingreso del trabajador. Como tal, debe ser especialmente protegido. 182 El salario 2) El salario es la contraprestación del trabajo: hay una correspondencia entre trabajo y salario, en la medida en que se trabaje efectivamente se adquiere derecho al salario (como un aparato de taxímetro). 3) Es una obligación contractual del empleador: no es la contrapartida matemática del trabajo humano, sino la obligación que contrae el patrono en virtud de un contrato que genera para el obrero la obligación de trabajar. Esto explica el carácter salarial de pagos hechos en momentos en que no se trabaja (ej., vacaciones).

3. Morfología Es el estudio de las partes de que se compone el salario y el régimen jurídico de cada una de ellas. Se distinguen dos partes en el salario: a) elemento básico: es la suma fija en dinero que recibe el trabajador; b) elementos marginales: se agregan al elemento básico y pueden ser en dinero (viáticos, comisiones, primas, etc.) o en especie (vivienda, alimentación vestimenta, etc.). El «elemento básico» puede existir solo, sin el agregado de los marginales.

4.1. Características de las prestaciones en especie para ser salario 1) Deben constituir una ventaja; 2) de modo regular (normal y permanente); 3) como contraprestación del trabajo subordinado; 4) la ventaja no debe agostarse en las necesidades del servicio (guantes, botas, impermeables, transporte para llegar al lugar de trabajo, etc.).

4.2. Vivienda Alojamiento o habitación del trabajador. Es salario cuando es una «venta ja», normal y permanente (no por un día o una semana) fundada en la relación de trabajo. Cuando la relación de trabajo se extingue, termina el derecho a ocupar la vivienda (el trabajador se vuelve un ocupante precario). La vivienda es típica de algunos trabajos: el servicio doméstico, el trabajo rural, la actividad de portero, pero también el personal de alta dirección de empresas multinacionales.

4.3. Alimentación Consiste en dar comidas preparadas o entregar productos alimenticios. Ahora existen también los sistemas de luncheon ticket. Hay disposiciones que obligan a suministrar alimentación pero no como parte integrante del salario, sino como medida de protección frente a enfermedades profesionales. Por ejemplo, hay una disposición que obliga al empleador a dar un litro de leche diario al obrero que trabaja con plomo, como protección contra el saturnismo: eso no es salario, porque no es una ventaja, sino una prevención en el trabajo.

4.4. Vestimenta. Fundamentalmente, el uniforme (choferes, secretarias, promotoras, etc.). Plá distingue: a) Si la vestimenta es donada por el empleador, es salario: su valor es el ahorro que representó al trabajador el no uso de su ropa. b) Si la vestimenta es solo prestada, debe ser devuelta al final del contrato, pero también puede ser considerada salario, por el ahorro de uso que significó en el trabajador. El trabajador tiene la obligación de cuidar la ropa y no deteriorarla antes del plazo fijado para su renovación.

Los guantes de trabajo, viseras protectoras, cascos o botas no son salario porque se agotan en las necesidades del servicio.

4.5. Transporte Para que sea una prestación en especie, no debe proporcionarse dinero. Si al trabajador se le da un dinero para desplazarse, estaremos ante un «viático» y no una prestación de transporte.

5. Prestaciones en dinero (o elementos marginales del salario en dinero)

5.1. Viáticos. Cantidad que se da al empleado que debe desempeñar las funciones fuera del lugar del empleo, para compensar gastos y fatigas especiales que origina el lugar donde presta sus servicios. Hay dos tipos de viáticos: a) «a forfait»: es una cantidad fija no sujeta a rendición de cuenta. Es más alta que los gastos efectivos e incluye una compensación por la mayor fatiga del trabajador; b) «a pie de lista» o sujeto a rendición de cuentas: se pagan solo los gastos realmente efectuados, según comprobantes. Para el BPS los viáticos a forfait aportan por el 50 % si se refieren a una actividad realizada en el país o el 25 % si en el exterior. Eso es así porque el BPS presume que parte de ese viático (50 % o 25 %) es remuneratorio, tiene carácter salarial.

5.2. Quebrantos de caja. Sumas que periódicamente perciben los cajeros para resarcirlos de los eventuales errores o inadvertencias que, casi inevitablemente en el desempeño de la tarea de contar dinero. Tienen una doble finalidad: indemnizan de posibles perjuicios; premias el mejor desempeño de la tarea. Plá considera que es salario, porque en definitiva se mejora el sueldo. El art. 159 de la ley 16.713 expresa que constituyen materia gravada.

5.3. Propinas. Retribución que recibe el empleado por persona distinta del empleador, pero como consecuencia de los servicios prestados. La ley 16.713 establece que se gravan las propinas sobre fictos, salvo el caso de los profesionales de los Casinos del Estado y Municipios que se grava en su totalidad.

5.4. Comisiones. Es la retribución de monto variable, que recibe el trabajador y que se paga bajo la forma de un porcentaje sobre las operaciones realizadas por intermedio del trabajador (De Ferrari). Plá: retribución pagada en proporción al volumen de las operaciones concertadas con intervención del empleado. Puede acompañar el sueldo básico o presentarse a solas. No deja de ser salario por su carácter aleatorio.

5.5. Habilitaciones o participaciones en los beneficios. Suma de dinero percibida periódicamente por el empleado y calculada en forma de porcentaje sobre las utilidades líquidas obtenidas por la empresa.

5.6. Gratificaciones. Sumas de dinero, de tipo variable, otorgadas voluntariamente por el empleador, a sus empleados, a modo de premio o incentivo para lograr la mayor dedicación y perseverancias de estos o en determinadas ocasiones especiales (ej., casamiento).

Según la ley 16.713, a los efectos de la materia gravada las gratificaciones que sea regulares y permanente están sujetas a contribución. Se exceptúan las partidas que las empresas otorguen a sus trabajadores en forma discrecional o con motivos específicos no vinculados a la prestación de servicio propia del contrato de trabajo (ej., canasta de fin de año). El decreto 113/996 presupone que un ingreso es regular y permanente «cuando es percibido en no menos de tres oportunidades a intervalos de similar duración».

5.7. Primas. Son suplementos que se agregan al salario base de acuerdo al rendimiento de trabajador o a otros elementos, como la antigüedad (cada tantos años de trabajo se agrega un plus como prima por antigüedad). Tenemos la prima por antigüedad, por productividad, por presentismo, etc. No se discute su naturaleza: son salario.

6. Diferencia de salario. Si existe diferencia entre el monto que debería pagársele y el efectivamente pago, se puede reclamar aplicando la fórmula --- salario correspondiente – salario pago. Por ejemplo, si correspondía pagar 3.500 y se le pagaba 2.500, el rubro Diferencia de salario está dado por los \$ 1.000 multiplicado por la cantidad de jornales. Lo mismo si la diferencia es mensual, por ejemplo, debía pagarse 35.000 y se le pagaba 25.000, en cuyo caso, la diferencia es \$ 10.000. Los cálculos deberán hacerse sobre el monto que debería haberse pagado, por ejemplo el aguinaldo por 4 meses, sería $35.000 \times 4 / 12 = \$ 11.667$.